

Haftungspflichtrecht

prüfungsrelevant!!!!

- Ausservertragliche Haftung

- **Verschuldenshaftung** (OR 41):

Art. 41 OR beweislast und beim schädiger, auch mit vertrag möglich. nicht so oft sinnvoll wie vertragshaftung

¹ Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.

² Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.

- Voraussetzungen:

Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein=alle erfüllt

- Schaden (unfreiwillige Vermögenseinbusse) Ausfall IT, Reputationsschäden : Produktion ausgefallen wegen IT Systemausfall... dieser Schaden muss berechnet und nachgewiesen werden (Versicherungen helfen)
- Adäquater Kausalzusammenhang (Ist eine Handlung nach dem normalen Lauf der Dinge geeignet, ein bestimmtes Resultat zu bewirken? Zusammenhang von schuldhaftem Verhalten und Schaden)
- Widerrechtlichkeit (Verletzung der Persönlichkeit oder Eigentum ohne Rechtfertigungsgrund) Betrug von Personen > unerlaubte Handlung, OR41 Verletzung von persönlichem Bild
- Verschulden (Fahrlässigkeit oder **Vorsatz**)

irgendeine verpflichtwidrige un(sicherheit?)
jemand hat sich verschuldet

natürlicher Kausalzusammenhang = Schmetterlingsflügel Schlag zu Tsunami Beispiel, macht kein Sinn bei Haftung
adäquater Kausalzusammenhang = Kausalhaftung, naheliegend, macht Sinn: über fuss gefahren: Schuh kaputt

Haftpflichtrecht

- **Kausalhaftung**: **Verschulden** ist **nicht erforderlich** oder es wird vermutet.
 - Die Abgrenzung zwischen einer milden und einer scharfen Kausalhaftung besteht in der Entlastungsmöglichkeit. Bei der milden Kausalhaftung steht dem Schädiger die Möglichkeit offen, sich zu entlasten (Sorgfaltsbeweis). Bei der scharfen Kausalhaftung ist dies nicht möglich.
 - **Milde Kausalhaftung**: Der Verantwortliche muss für einen Schaden eintreten, wenn ein Schaden eingetreten ist und dieser durch eine unsorgfältige Handlung begründet worden ist. Eine Haftung ist allerdings nicht erst gegeben, wenn die mangelnde Sorgfalt das Mass erreicht hat, wo man sie als schuldhafte Verletzung einer Pflicht oder als schuldhaftes Unterlassen einer Tätigkeit bezeichnen müsste.
 - Bsp.: Haftung des Geschäftsherrn, Haftung des Tierhalters, Haftung des Familienoberhauptes und **Produkthaftung**

Haftungspflichtrecht

- **Scharfe Kausalhaftung**: Die Haftung besteht auch bei fehlender Ordnungswidrigkeit.
 - Bspw. haftet ein Grundeigentümer auch für Verunreinigungen von Gewässern, wenn er seine Liegenschaft usw. ordnungsgemäss unterhalten und gepflegt hat und ihm an einem möglichen Unfall keinerlei Verschulden trifft.
 - Bsp.: Werkeigentümerhaftung
- Befreiungsbeweis möglich (= Beweis mangelnder Kausalität)

Haftungspflichtrecht

- **Gefährdungshaftung**: Qualifizierte Gefährdung durch Vorrichtung oder Tätigkeit
 - Im Unterschied zur Haftung aus unerlaubter Handlung kommt es nicht auf die Widerrechtlichkeit der Handlung oder ein Verschulden des Schädigers an, sondern wird bspw. alleine schon durch den Betrieb (z.B. Motorfahrzeug) begründet. Eine potenzielle Gefährdung anderer ist unvermeidbar.
 - Bspw. Betrieb eines Motorfahrzeugs, Jagdbetrieb, Flugbetrieb, Betrieb einer Atomanlage (in Spezialgesetzen geregelt)

die kennen wir schon von vorher:

- **Vertragliche Haftung** auch bei Werkvertrag und Auftrag noch anschauen in diesem Modul
 - Bspw. Fahrniskauf Art. 197 ff. OR; allgemein Art. 97 ff. OR; Arbeitsvertrag Art. 321e OR

Art. 197 OR

¹ Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern.

² Er haftet auch dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat.

- **Voraussetzungen:**
 - Schaden
 - Vertragsverletzung
 - Verschulden: Ist nicht erforderlich oder es wird vermutet
 - Kausalzusammenhang

Produkthaftungspflicht (Grundsatz)

eine Form der Kausalhaftung! steht in eigenem Gesetz nicht im OR

kumuliert:

- ist ein produkt
- gibt hersteller (nicht reseller)
- personen-sachschaden

Art. 1 PrHG

¹ Die herstellende Person (Herstellerin) haftet für den Schaden, wenn ein fehlerhaftes Produkt (Kausalhaftung) dazu führt, dass:

a. eine Person getötet oder verletzt wird; (Personenschaden)

b. eine Sache beschädigt oder zerstört wird, die nach ihrer Art gewöhnlich zum privaten Gebrauch oder Verbrauch bestimmt und vom Geschädigten hauptsächlich privat verwendet worden ist. (Sachschaden) sogesagt ein konsumentenschutz

² Die Herstellerin haftet nicht für den Schaden am fehlerhaften Produkt. (Führt bspw. ein fehlerhaftes Kletterseil zu einem Sportunfall, geht es vorliegend nicht um den Ersatz des fehlerhaften Produktes.)

z.b. handy überhitzt; kann nur tisch geltend machen, nicht das handy

Produkthaftungspflicht (Begriff der Herstellerin)

Art. 2 PrHG

¹ Als Herstellerin im Sinne dieses Gesetzes gilt:

- a. die Person, die das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein **Teilprodukt** hergestellt hat;
- b. jede Person, die sich als Herstellerin ausgibt, indem sie ihren Namen, ihr Warenzeichen oder ein anderes Erkennungszeichen auf dem Produkt anbringt;
- c. jede Person, die ein Produkt zum Zweck des Verkaufs, der Vermietung, des Mietkaufs oder einer andern Form des Vertriebs im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit einführt; dabei bleiben abweichende Bestimmungen in ~~völkerrechtlichen~~ Verträgen vorbehalten

² Kann die Herstellerin des Produkts nicht festgestellt werden, so gilt jede Person als Herstellerin, welche das Produkt geliefert hat, sofern sie dem Geschädigten nach einer entsprechenden Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist die Herstellerin oder die Person nennt, die ihr das Produkt geliefert hat.

Produkthaftungspflicht (Begriff des Fehlers)

- Art. 4 PrHG

Haftungsgrundlage wenn Schaden passiert / was machen als Ingenieur von Unternehmens

¹ Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichtigung aller Umstände zu erwarten berechtigt ist; insbesondere sind zu berücksichtigen:

- a. die Art und Weise, in der es dem Publikum präsentiert wird;
- b. der Gebrauch, mit dem vernünftigerweise gerechnet werden kann;

WCB 200-DE-de

- c. der Zeitpunkt, in dem es in Verkehr gebracht wurde.

² Ein Produkt ist nicht allein deshalb fehlerhaft, weil später ein verbessertes Produkt in Verkehr gebracht wurde.

- Siehe hierfür auch das Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG) über die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Produkten (Art. 3ff. PrSG). Link: [Microsoft Word - 930.11.de.doc \(admin.ch\)](#)
- Gemäss PrSG haben alle Produkte, welche im gewerblichen oder beruflichen Bereich benutzt werden, Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen zu entsprechen.
 - Einige Aspekte sind: Voraussichtliche Gebrauchsdauer und Art der Verwendung, Einwirkung auf andere Produkte, Personen die einer grösseren Gefahr ausgesetzt sind



Produkthaftungspflicht (Fehlerbegriff)

hier muss hersteller beweisen, dass es kein Fehler war!

BGE 133 III 81 zum Fehlerbegriff: Vorliegend geht um eine gläserne Kaffeekanne, die plötzlich explodiert ist und der Geschädigten/Klägerin/Konsumentin damit schwere Handverletzungen zugefügt hat. Die Schadenersatzklage richtete sich gegen den Importeur der Kanne. Die Geschädigte unterlag jeweils bei den Vorinstanzen, weil sie bei der Kanne weder einen Konstruktions-, noch einen Fabrikations- oder Instruktionsfehler nachweisen konnte.

Gemäss Bundesgericht verkannten die Vorinstanzen den Fehlerbegriff des PrHG. Es argumentierte, die Geschädigte habe nicht die Ursache des Mangels zu beweisen, sondern es genüge, wenn sie aufzeige, dass das Produkt **die berechtigten Sicherheitserwartungen des durchschnittlichen Konsumenten nicht erfülle**. Da es sich um eine **Kausalhaftpflicht** handelt, kann sich der Hersteller und die **ihm gleichgestellten Inverkehrbringer** nicht damit exkulpieren, sie hätten die gebotene Sorgfalt angewendet. Komme es im Zusammenhang mit dem Gebrauch eines Produktes zu einem Unfall, so das Bundesgericht, beurteile sich der Beweis des Geschehensablaufs, der zum Unfall geführt hat, im Prinzip nach dem Gesichtspunkt der überwiegenden Wahrscheinlichkeit.

Im Ergebnis bedeutet dies eine Erleichterung für die Klägerin. So kann sie einfach argumentieren, die Produktsicherheit habe nicht dem von der **Allgemeinheit berechtigterweise erwarteten Standard** entsprochen.

Produktehaftpflicht (Voraussetzungen)

prüfungsrelevant

Um eine Haftung des Herstellers nach PrHG zu bejahen, müssen folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:

Voraussetzungen prüfen an Prüfung, Kreuzchen setzen

1. Er ist ein **Hersteller / Importeur / Händler** nach Art. 2 PrHG
 2. Es handelt sich um ein **Produkt** nach Art. 3 PrHG
 3. Es ist im Sinne von Art. 4 PrHG **fehlerhaft** (das produkt)
 4. Es verursachte einen Schaden im Sinne von Art. 1 PrHG und der **Schaden** ist grösser als der Selbstbehalt von CHF 900.00 (Art. 6 Abs. 1 PrHG) auch selbstbehalt, alles unter 900 Franken wird nicht von PrHG abgewickelt
 5. Zwischen dem fehlerhaften Produkt und dem Schaden besteht überdies ein **adäquater Kausalzusammenhang** nach Art. 1 PrHG nicht erfüllt wenn: Verhalten von geschädigtem so schlecht, wäre sowieso passiert
- Merke: Vereinbarungen, welche die Haftpflicht nach diesem Gesetz gegenüber dem Geschädigten beschränken oder wegbedingen, sind nichtig (Art. 8 PrHG). Verjährungsfrist beträgt drei Jahre (Art. 9 PrHG) und die Verwirkungsfrist zehn Jahre (Art. 10 PrHG)

Produkthaftungspflicht (Ausnahmen von der Haftung)

Wenn die Voraussetzungen für eine Haftung gegeben sind, kann sich der Hersteller nur noch aus folgenden Gründen exkulpieren (Art. 5 Abs. 1 lit. a-e PrHG):

prüfungsrelevant (nicht alle punkte gleich)

- Produkt nicht in Verkehr gebracht; Prototyp, Testversion
- Fehler bei Inverkehrsetzung noch nicht vorhanden; Wichtig bei Teilleistungen, Teil von Produkt
- Produkt für den Verkauf oder eine Art des Vertriebs mit wirtschaftlichem Zweck oder im Rahmen der beruflichen Tätigkeit hergestellt bzw. vertrieben;
- Fehler ist darauf zurück zu führen, dass das Produkt verbindlichen, hoheitlich erlassenen Vorschriften entspricht; Impfschäden bei Corona
- Fehler konnte nach dem Stand der Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt, in dem das Produkt in Verkehr gebracht wurde, nicht erkannt werden (Beachte Ausnahmen nach Art. 5 Abs. 1^{bis} PrHG).
nano echnologie versprechen
- Eine Ausnahme besteht auch für den Hersteller eines Grundstoffs oder eines Teilprodukts, wenn der Fehler erst mit der weiteren Verarbeitung entstanden ist.

Produkthaftungspflicht (Anwendungsfälle)

Feuerwerk

- Fehlerhaftigkeit von Geräten oder Maschinen oder andere Arbeitsmittel auf Baustellen oder in der Industrie
- Fehlerhafte Glasskanne explodiert bei Überhitzung
- Kletterseil hält nicht bei vorgesehener Belastungsgrenze
- Rahmenbruch bei einem Fahrrad
- Explosion einer Sektflasche
- Notebook geht, aufgrund eines fehlerhaften Akkus, in Flammen auf.
- Greifer einer Anlage griffen aufgrund einer fehlerhaften Dimensionierung nicht.

Weiter: Bruchige Schrauben, falscher Stahl, gefährliche Fehlkonstruktionen, missverständliche Bedienungsanleitungen, fehlende Sicherheitshinweise, mit Bakterien verseuchte oder verunreinigte Lebensmittel etc.

Produkthaftungspflicht (Anwendungsfälle)

- Bis zum Jahr 2009 bekamen im Freiburger Loretto-Krankenhaus rund 800 Patienten Hüftprothesen vom Typ „Durom-Großkopf“ des US-Unternehmens Zimmer Biomet Prothesen implantiert. Ein Patient bekam bald nach der Operation heftige Schmerzen. Untersuchungen ergaben: Aus der Prothese löste sich durch Abrieb und Korrosion Metall und schädigte die Knochen. Eine erneute OP war nötig. (Quelle: [Produkthaftung: Wann Hersteller für mangelhafte Ware haften | Stiftung Warentest](#))
- Der Airbag seines BMW verletzte einen Mann aus Thüringen schwer. Als er im Jahr 2000 mit seinem Wagen einem unvermutet auftauchenden Hindernis auswich, geriet er mit seiner Limousine auf den holperigen Randstreifen. Der Wagen wurde heftig durchgeschüttelt. Die Sensoren der Airbags reagierten wie auf einen Unfall und die Gaspatronen zündeten. Einer der Seitenairbags traf den Fahrer am Hals, drückte auf die Schlagader und löste einen Hirninfarkt aus. An den Folgen leidet der Mann auch 20 Jahre nach dem Unfall noch. (Quelle: [Produkthaftung: Wann Hersteller für mangelhafte Ware haften | Stiftung Warentest](#))
- Das millionenfach verkaufte Beruhigungsmedikament *Contergan* konnte bei der Einnahme in der frühen Schwangerschaft Schädigungen in der Wachstumsentwicklung der Föten hervorrufen. (Quelle: [Contergan-Skandal – Wikipedia](#))
- Milupa bot Anfang der 80er Jahre einen zuckerhaltigen Tee für Kleinkinder an, nebst dazugehöriger Nuckelflasche. Diese hatte einen besonders geformten Sauger, der zwar orthopädisch günstig war, aber die Zähne schützende Wirkung des Speichelflusses verringerte. Bereits zehn Jahre zuvor hatten Wissenschaftler das „Nursing-Bottle-Syndrom“ entdeckt: Werden Zähne dauerhaft mit zuckerhaltigen Getränken umspült, entsteht Karies. (Quelle: [Produkthaftung: Wann Hersteller für mangelhafte Ware haften | Stiftung Warentest](#))
- Der Hersteller eines „Gesicht Haarentfernungs-Creme Set“ der Marke Veet muss gut 4 000 Euro Schadenersatz an eine Frau zahlen, die trotz vorschriftsmäßiger Anwendung im Jahr 2015 einen heftigen Ausschlag bekam, nachdem sie das Mittel verwendet hatte. (Quelle: [Produkthaftung: Wann Hersteller für mangelhafte Ware haften | Stiftung Warentest](#))

Aufgaben

- Gibt es bei Einzelarbeitsverträgen auch Formvorschriften zu beachten?
- Die Vertragspunkte eines Gesamtarbeitsvertrages dürfen einen Arbeitnehmer keinesfalls schlechter stellen als die Vorschriften im Obligationenrecht, korrekt?
- Welchen Anforderungen muss ein Arbeitszeugnis grundsätzlich entsprechen? Wo sehen Sie allenfalls Zielkonflikte?
- Bei der Haftung des Arbeitnehmers gemäss Art. 321e OR kann man den Arbeitnehmer auch mehr in die Pflicht nehmen, als es das OR vorsieht, korrekt?
- Die Überstunden kann man insgesamt wegbedingen, die Überzeit hingegen nicht, korrekt?
- Wenn der Arbeitnehmer in einer Sperrfrist kündigt, ist die Kündigung nichtig, korrekt?
- Bei der missbräuchlichen Kündigung muss man einen gewissen Ablauf berücksichtigen, welchen?

Aufgaben

mit Folien 05 Werkvertrag

- Ein Werkvertrag kann formfrei geschlossen werden, korrekt?
Ja, OR 363
- Wie muss der Besteller vorgehen, wenn er das Werk entgegennimmt? Was muss er tun, wenn er Mängel entdeckt? Welche Möglichkeiten hat er dann?
rechtzeitige Mängelrüge oder bei versteckten Mängeln nach Entdeckung Nachbesserung, Minderung und Wandlung, und Schadenersatz bei weiter
- Handelt es sich bei der Reparatur eines Klaviers um einen Auftrag oder um einen Werkvertrag? Begründen Sie kurz anhand der Ihnen bekannten Abgrenzungskriterien.
werkvertrag wenn es repariert werden kann und Erfolg geschuldet ist Auftrag wenn Erfolg nicht möglich wäre, er denkt es wäre möglich.
- Auch nach mehrfacher Ermahnung verzögert der Unternehmer die Bauarbeiten unbegründet. Was kann der Besteller hier machen?
366
Verzug:
vorzeitig zurücktreten (Gestaltungsrecht), Ersatzvornahme
- Der Anwalt weigert sich kurz vor der Verhandlung, das Mandat niederzulegen. Er ist der Meinung, dass er bereits alle Vorbereitungshandlungen gemacht habe und so kurzfristig keinen neuen Klienten mehr finden würde. Der Klient ist da anderer Meinung. Wer hat Recht?

Welche Vertragsart? Auftrag : es können beide Parteien jederzeit kündigen.Ab

Aufgaben

Roman kauft bei einem Sportfachgeschäft ein Kletterseil. Dieses soll gemäss Angaben des Herstellers (Alternativ des Verkäufers) ca. 1000 Kilogramm Gewicht tragen können. Leider reisst das Seil aber beim Klettern bereits nach einer Last von 50 Kilogramm ab. Bei der Begutachtung und der Ermittlung des Sachverhalts stellt sich heraus, dass dieses Seil:

- a. einen Materialfehler hat;
- b. bereits beim Kauf beschädigt worden sein muss;
- c. Irrtümlicherweise vom Verkäufer empfohlen worden ist und gar kein Kletterseil war.

wo entstand Schaden?

bei Hersteller : siehe obere aufgabe

bei Roman: kein mangel also keine Gewährleistung und kein Produkthaftpflicht

bei Verkäufer (Lagerung und so): Mangel, Personenschaden und so dann direkt beim Verkäufer.
Kausalhaftung zu Hersteller, ausser er kann sich exkulpieren.

c: Kaufvertrag: nichterfüllung (je nach Abmachung) keine Herstellerhaftung möglich

Verkäufer haftet: Kaufvertrag und Verschulden ist gegeben. Gewährleistungsansprüche und weiteren Schaden geltend machen.

ausseervertragliche Haftung, verschuldenshaftung, OR41 zwischen Arbeitnehmer und Roman. ode rKausalhaftung Geschäftsherrenhaftung mit Arbeitsgeber OR55

Beispiel sportgeschäft hat das Seil eingekauft und verkauft es nur:

Beispiel Sportgeschäft hat das Seil eingekauft, Verkäufer (oder Hersteller???) muss sich exkulpieren

Wenn produkt falsch benutzt: seite 12, Verkäufer (oder Hersteller???) muss sich exkulpieren

a: Hersteller haftet für Sach- und Personenschaden der daraus entsteht PRHG 1, aber muss nicht für das Produkt selbst haften

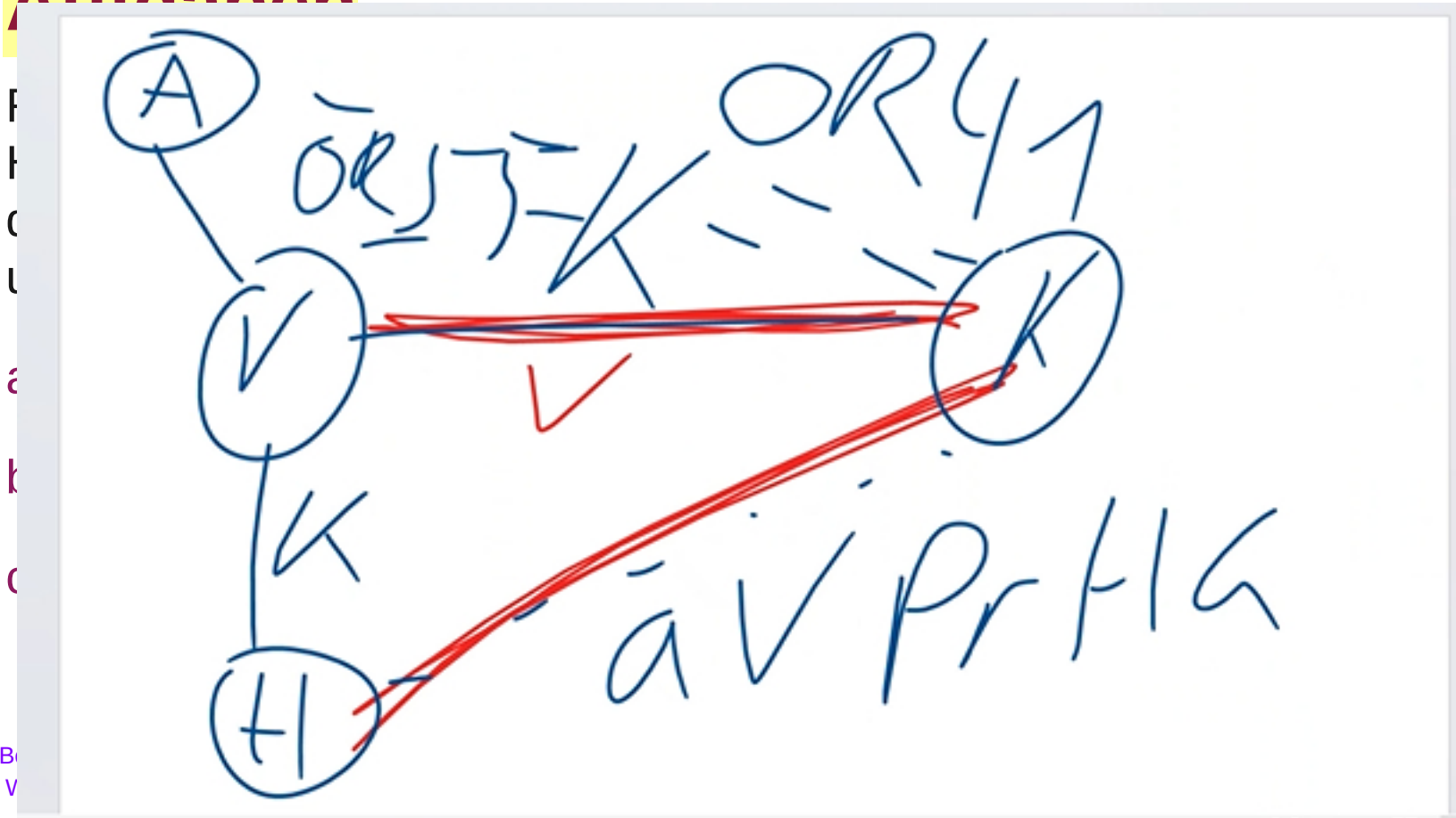
> Roman geht zu Sportfachgeschäft (Verkäufer) und dieses geht zum Hersteller

Roman - [KV] Gewährleistung -> Verkäufer - [KV]-> Hersteller (KV=Kaufvertrag)

Roman -[Produkthaftpflicht]-> Hersteller

Roman kann es geltend machen : verschuldensunabhängig : Gewährleistung. Verkäufer kann sich exkulpieren

Aufgaben



gemäss Angaben des
agen können. Leider reisst
ab. Bei der Begutachtung
eil:

in Kletterseil war.

Komplexer Fall

Roman ist Unternehmer und auf das Herstellen von individuell gefertigten Haushaltsgeräten spezialisiert. Klar das diese sehr teuer sind, aber er verspricht den Kunden eine top Qualität. Peter ist bei der Unternehmung von Roman als Entwickler angestellt und ist dort der kreative Kopf. Leider meint es Peter nicht gut mit Roman und er plant dem Unternehmen zu schaden. Aus diesem Grund sabotiert er einige Geräte, wie einen Kühlschrank, eine Waschmaschine und einen Kochherd.

Davon bekommt Roman nichts mit, und er händigt diese Produkte seinen Kunden aus. Einige Tage später hört er von einem schweren Zwischenfall in der Küche eines Kunden. Dieser hat sich aufgrund eines Brandes in der Küche schwer am ganzen Körper verletzt und die Küche ist total abgebrannt. Die Rechtsabteilung von Roman empfiehlt ihm, sofort einen Anwalt zu konsultieren. Gesagt getan. Auch die Frau des verletzten Kunden hat bereits einen Anwalt.

Während den aussergerichtlichen Verhandlungen kommt heraus, dass Peter für diesen Kurzschluss in der Küche verantwortlich war. Es ist zwar unklar, ob er das absichtlich gemacht hat oder nicht, aber es lässt Roman nicht mehr in Ruhe und er entlässt Peter, auf Empfehlung seines Anwalts fristlos. Nun hat sich auch Peter einen Anwalt genommen, um gegen die «ungerechtfertigte» fristlose Kündigung vorzugehen. Er stellt beträchtliche Forderungen.

Roman weiss nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Da er auch seinem Anwalt nicht mehr ganz traut, kommt er schliesslich zu Ihnen, um von Ihnen eine Zweitmeinung einzuholen. Ziehen Sie für die Beratung alle Register und prüfen Sie alle möglichen Ansprüche (Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, Produkthaftpflicht und andere ausservertraglichen Haftungsgrundlagen).

produkt haftpflicht Komplexer Fall 2

Roman, den Sie mittlerweile bestens kennen sollten, hat sich bei einem Anwalt beraten lassen, wie er am besten in einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit vorgehen soll. Folgende Problematik hatte er an seinem Arbeitsplatz:

Der Arbeitgeber hat ihm im ersten Dienstjahr aber nach Ablauf der Probezeit fristlos gekündigt. Das Problem ist aber, dass er zu diesem Zeitpunkt für fünf Tage krankgeschrieben war. Er ist der Meinung, dass diese Kündigung nichtig sei und er demnach noch angestellt sei. Grund der fristlosen Kündigung sei eine falsche Deklaration der Arbeitszeiten gewesen. Roman bestreitet dies aber vehement. Der Anwalt ist da gleicher Meinung und geht in diesem Sinne gegen den Arbeitgeber vor. Er fordert ihn auf, Roman wieder anzustellen, da die Kündigung nichtig sei. Der Arbeitgeber ist da anderer Meinung und bricht den Kontakt ab. In der Folge muss der Anwalt den Klageweg beschreiten. Nach erfolgloser Schlichtung und Klageabweisung bei Gericht, stellt der Anwalt dem Roman eine Honorarnote von CHF 10'000.00 CHF zu. Roman ist verärgert und möchte diese nicht bezahlen.